

주 의 요 구

제 목 관급자재 구매 업무 처리 부적정
소 관 부 서 □□지역본부 ○○지사
내 용

1. 업무개요

□□지역본부 ○○지사는 “○○ 복합문화센터 건축공사”에 소요되는 관급자재 수급을 위해 2025. 2. 7. 부터 2025. 3. 7. 까지 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”이라 한다), 「조달사업에 관한 법률」(이하 “조달사업법”이라 한다) 등 관계 법령에 따라 [표 1]과 같이 승객용 승강기 등 4종의 관급자재를 조달청 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 구매(금액 392,956,344원) 하였다.

[표 1] 관급자재 구매계약 명세

(금액 단위: 천 원)

연번	계약방법	품명	계약 업체	계약일	설계가 ^{주1)} (A)	계약가 (B)	비고 (B-A)
1	다수공급자계약	승객용 승강기	●●	'25. 2. 7.	49,220	55,720	증 6,500
2		단열패널	◀◀	'25. 2. 18.	35,535	39,243	증 3,708
3		시스템 칸막이	♡♡	'25. 2. 27.	43,780	43,786	증 6
4	제3자 단가계약(수의)	커튼월 ^{주2)}	♠♠	'25. 3. 7.	225,489	254,207	증 37,681
계				-	354,024	392,956	증 47,895

주: 1. “○○ 복합문화센터 건축공사” 설계용역 최종 성과품 납품 당시 기준('23. 10.)

2. 커튼월 부속품(방충망)은 ♠♠과 다수공급자계약의 방법으로 구매함(2,597천 원)

자료: □□지역본부 ○○지사 제출자료 재구성

위 관급자재 중 ‘승객용 승강기’, ‘단열패널’, ‘시스템 칸막이’는 조달사업법 제13조에 따라 조달청장이 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관¹⁾이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 계약(이하 “다수공급자계약”이라 한다)을 한 품목이다.

1) 「공공기관운영법」 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 기획재정부장관이 고시한 공공기관(공기업, 준정부기관, 기타 공공기관)은 조달사업법 시행령 제4조(수요기관의 범위)에 따른 수요기관에 해당

그리고 커튼월은 특허기술(내진설계)이 적용된 우수조달물품²⁾으로 조달청과 생산기업 간 제3자 단가계약이 체결되어 있는 품목이다.³⁾

2. 다수공급자계약 품목을 가격 비교 없이 구매하여 예산절감 기회 상실

가. 관계 법령 및 판단기준

「한국산업단지공단 2025년도 예산집행 지침」에 따르면 전 부서는 예산집행의 효율성 제고 노력을 하여야 하고, 모든 예산은 사업계획에 따른 예산액 및 배정액 범위 내에서 집행하는 것을 기본원칙으로 하고 있다.

그리고 다수공급자계약⁴⁾ 품목은 조달청장이 동급의 품질·성능 또는 효율의 물품을 분류해놓은 것이고, 수요기관은 나라장터 종합쇼핑몰⁵⁾을 통해 쉽게 다수공급자계약 품목의 가격비교⁶⁾가 가능하다.

따라서 □□지역본부 ○○지사는 “○○ 복합문화센터 건축공사”에 소요되는 다수공급자계약 품목을 구매할 때 대체·대용품 및 가격에 대한 충분한 비교·검토를 하여 공사비 예산집행의 효율성 제고 노력을 하여야 했다.

2) 조달사업법 제30조에 따라 조달우수물품으로 지정된 제품을 수의계약 하는 경우 구매금액에 대한 별도의 제한규정이 없음(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제26조 제1항 제3호)

3) 제3자 단가계약은 입찰을 통해 1개 품목에 1개 업체를 선정하여 계약하는 반면, 다수공급자계약은 입찰 참가자격에 대한 적격성 심사를 통과한 모든 업체와 계약한다는 점이 다름

4) 조달청장이 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매할 때 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요 물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약 상대방으로 하여 체결하는 계약

5) 국가계약법 제22조에 따라 조달청 또는 수요기관이 단가계약(조달사업법 시행령에 따른 제3자를 위한 단가계약, 다수공급자계약 포함)을 체결한 계약상대자의 물품정보를 나라장터에 등록하고 수요기관과 계약상대자의 거래를 전자적으로 처리하기 위하여 나라장터에 개설한 온라인 쇼핑몰

6) 통합 검색, 카테고리 검색, 전용몰, 부가서비스, 쇼핑몰 도우미, 맞춤형정보 등의 쇼핑몰 기능을 제공

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사는 [표 1]의 승객용 승강기 등 3종의 다수공급자계약 물품을 구매하면서, 설계용역 성과품⁷⁾에 특정 제품의 식별번호가 기재 되어있다는 이유로⁸⁾ 재질·규격·성능 등이 동등 이상인 대체·대용품⁹⁾에 대하여 비교·검토하는 등 경쟁 절차 없이 식별번호에 해당하는 제품을 구매하였다.

그 결과, [별표 1] “재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 다수공급자계약 품목 가격비교” 와 같이 최대 24,107천 원의 예산을 아끼지 못하였을 뿐 아니라 구매액이 당초 설계가격¹⁰⁾보다 약 10,214천 원 초과 집행되는 결과를 가져왔다.

3. 특허제품을 검토없이 수의구매하여 예산절감 기회 상실

가. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조에 따르면 계약을 체결하려면 원칙적으로 일반경쟁에 부쳐야 하나, 같은 법 시행령 제26조 제1항 제3호 바목 및 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조에 따라 우수조달물품으로 지정고시된 제품은 수의계약을 할 수 있게 되어있다.

7) 공급자재 내역서 및 단가산출서(견적서)

8) ○○ 복합문화센터 설계 업체 대표는 기초금액 산정을 목적으로 시장에서 보편적으로 통용되는 가격 수준을 반영한 업체의 견적서를 기초로 내역서를 작성하였고, 현장여건에 따라 동등 이상의 제품으로 대체할 수 있다고 진술함.

9) ○○ 복합문화센터 건축공사 현장설명서에 따르면 본 공사의 설계도면, 내역서, 단가산출서, 구조계산서 등에 표기된 공법 등은 공사비 기초금액 산출을 위해 제시된 것으로 시공전 감독원의 승인을 득한 후 재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 공법(자재)으로 변경할 수 있도록 규정하고 있음

10) ○○ 복합문화센터 설계 용역 최종 성과품('23.11.)에 포함된 공급 내역서 및 단가산출서(견적서)

그러나 수의계약을 하는 때에도 「정부 입찰·계약집행기준」¹¹⁾ 제2조의6 제9호에 따라 규격서나 지방서 등에 특별한 이유가 없는 한 표준 지방서를 명시하여 수의계약 대상제품을 효율성·안전성·경제성을 고려하여 최종 선택해야 하고 부득이하게 특별하여 필요한 경우를 제외하고 특정제품 규격이나 인증번호 등을 명시하여 수의계약 체결을 요구하는 사례가 발생되지 않도록 유의하여야 한다.

한편, ○○지사가 수의계약으로 구매한 커튼월은 특허기술(내진설계)이 적용된 우수조달물품으로 [표 2]와 같이 단가가 일반제품보다 높고, 동일한 효과나 성능을 내는 특허기술이 적용된 제품과 생산업체도 다양하며, 같은 내진설계 특허가 적용된 제품으로 보다 경제적인 가격의 제품 또한 존재한다.

[표 2] 일반제품과 특허제품 규격별 단가 비교

(금액 단위: 원)

구분	(공통규격) 커튼월, 노출형, 불소수지 2회, 146mm~165mm					
	계약업체	비교1	비교2	비교3	비교3	비교4
업체명	♠♠	■ ■	●●	☯☯	☯☯	☯☯
일반제품 단가	15,200	14,600	13,000	13,800	14,700	14,400
특허제품 단가 ^{주)} (구매)	17,300	16,400	15,850	16,500	16,500	17,000

주: 공통규격을 충족하며 내진 성능 관련 특허가 적용된 제품단가

자료: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록정보('24. 4.)

그리고 ○○ 복합문화센터 건축공사 현장설명서¹²⁾에 따르면 설계도면, 내역서, 단가산출서, 구조계산서 등에 표기된 공법 등은 공사비 기초금액 산출을 위해

11) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 5항에 따르면 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가계약법령을 준용한다고 되어있고, 「정부 입찰·계약집행기준」은 공사 등의 입찰계약의 집행과 관련하여 「국가계약법」 시행령 및 시행규칙에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있음

12) “계약문서”는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며, “설계서”는 공사지방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서를 말함

제시된 것으로, 시공전 감독원의 승인을 득한 후 재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 공법(자재)으로 변경할 수 있도록 되어있다.

따라서 특허기술이 적용된 관급자재를 구매할 때에는 특허제품이 꼭 필요한지 검토하고, 구매하고자 하는 관급자재가 특정업체의 특허제품으로 설계도서에 명기된 경우라도, 효율성·안전성·경제성을 고려하여 일반제품 또는 동등 이상인 다른 특허제품과 비교 검토하는 것이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○ 복합문화센터는 건축물 중요도계수¹³⁾가 1.2인 건축물로 건축법 제68조 (기술적 수준)에 따른 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따라 “내진등급 I 14)” 으로 설계되었으며, 같은 기준에 따르면 비구조요소 내진설계 대상범위는 [표 3]과 같이 파라펫 등 일부 요소에 대해 국한되고 커튼월은 내진설계 의무대상이 아니다.

[표 3] 비구조요소 내진설계 의무대상

내진등급	내진설계 의무 대상(비구조요소)
I, II	파라펫, 외부치장벽돌, 외부석재마감, 피난경로상 계단·캐노피·칸막이벽, 대형창고매장 개방적재장치, 피난경로가 아닌 칸막이벽

자료: 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00) 재구성

그런데 ○○지사는 2025. 3. 7. 내진설계 특허기술이 반영되어 비특허제품보다 가격이 비싼 ♠♠의 커튼월을 비특허제품이나 동급 이상의 내진 성능을 가진 다른 제품으로 변경 가능성을 검토하지 않은 채, 제조사(♠♠)가 설계단계부터 도면 및 내역 작업에 참여하여 현장여건을 정확하게 파악하고 있다는 등의 이유로 ♠♠의 특허 제품과 부속품¹⁵⁾을 구매(금액 256,803천 원)하였다.

13) 건축법 제68조에 따른 건축구조기준(KDS 41 10 05)에서 건축물의 용도 및 규모에 따라 분류

14) 비구조요소에 대한 내진설계 대상범위와 요구성능은 내진등급(II~특)에 따라 다름

15) 방충망(금액 2,597천 원),

그 결과, 일반제품을 구매했을 경우와 비교했을 때¹⁶⁾ [별표 2] “건설사업관리기술인이 제시한 커튼월 비교견적” 과 같이 최대 63,383천원¹⁷⁾의 예산을 아끼지 못하였다.

관련자 의견 부서장 및 업무담당자는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서 앞으로 관급자재 구매업무 처리 시 대체·대용품 및 유사특허 유무를 면밀히 검토한 후 구매 계약을 진행하고, 건설사업관리기술인¹⁸⁾이 관급자재 조달 및 예산검증 지원 업무를 수행하도록 지도·감독을 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 이사장은 앞으로 다수공급자계약을 통한 1억원 미만의 관급자재 구매 시 2인 이상의 계약업체와 품질 및 경제성 등에 대한 비교 검토를 하고, 특허제품 구매 시 특허제품 필요성, 대체·대용 가능성 등을 면밀히 검토하는 등 관급자재 구매 관련 업무를 철저히 하고, 관련자 □□지역본부 ○○지사장 A 외 1명에게 주의를 촉구 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

소속부서	직위	직급	성명	업무
□□지역본부 ○○지사	과장	4급	B	업무담당자
	지사장	2급	A	부서장

16) 특허제품은 일반제품에 비해 시중가격이 높게 형성되어 있고, 제3자 단가 수의계약으로 구매가 이루어짐으로 다수공급자계약 2단계 경쟁을 거치지 않아 업체가 제안하는 할인율(최대 10%)을 적용받지 못함

17) 256,803천 원(특허제품) ⇨ 214,911천 원(일반제품, 다수공급자계약 품목) ⇨ 193,420천 원(2단계 경쟁, 최대 10% 할인)

18) 건설기술용역사업자에 소속되어 건설사업관리 업무를 수행하는 자, 감리인

[별표 1]

재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 다수공급자계약 품목 가격비교(1/3)

(금액 단위: 원)

제품명	1. 엘리베이터				
규격	· 60m/min, 13인승, 2층, MRL형 · (옵션) 1개층 추가, 방화도어 3개				
업체명	●● (구매 제품, A)	《《 (B)	※※ (C)	★★ (D)	▣▣ (E)
제품사진					
나라장터 식별번호	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ
가격	48,700,000	43,000,000	43,800,000	43,880,000	44,631,000
옵션비용	7,020,000	5,000,000	6,286,500	5,200,000	5,950,000
계	55,720,000	48,000,000	50,086,500	49,080,000	50,581,000
구매 제품과 차액 (B,C,D,E - A)	-	7,720,000	5,633,500	6,640,000	5,139,000

재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 다수공급자계약 품목 가격비교(2/3)

(금액 단위: 원)

제품명	2. 단열패널	
규격	· 배면재: 시멘트보드 · 표면판재질: 화강석 · 표면판두께: 12mm · 심재: 경질폴리우레탄폼 · 크기(길이): 795mm · 크기(폭): 395mm · 크기(두께): 107mm	· 배면재: 알루미늄시트 · 표면판재질: 화강석 · 표면판두께: 20mm · 심재: 경질우레탄보드 · 크기(길이): 600mm · 크기(폭): 1205mm · 크기(두께): 110mm
업체명	◀◀ (구매 제품, A)	주식회사 \$ \$ (B)
제품사진		
나라장터 식별번호	ㄴ	ㄸ
단가 (㎡당)	127,000	100,800
수량	309	309
계	39,243,000	31,147,200
구매 제품과 차액 (B - A)	-	8,095,800

재질, 규격, 성능 등이 동등 이상인 다수공급자계약 품목 가격비교(3/3)

(금액 단위: 원)

제품명		3. 시스템칸막이		
규격		· 높이: 2700mm · 두께: 60mm · 폭: 용도별 가변(200~1000mm) · 용도: 유리칸막이, 철제칸막이, 배선칸막이, 상부유리편개문틀, 상부유리양개문틀, 전체유리편개문짝, 전체유리양개문짝		
업체명		(주)♡♡ (구매 제품, A)	(주)♫♫ (B)	(주)♫♫ (C)
① 용도 (수량)	유리 칸막이 201.5㎡			
단가(㎡당)		118,030	96,000	94,420
② 용도 (수량)	철제 칸막이 98.2㎡			
단가(㎡당)		108,020	91,000	86,960
③ 용도 (수량)	배선 칸막이 9개			
단가(개당)		125,070	103,000	100,000
④ 용도 (수량)	상부유리 편개문틀 21.5㎡			
단가(㎡당)		88,000	79,000	74,800
⑤ 용도 (수량)	상부유리 양개문틀 34.5㎡			
단가(㎡당)		84,040	63,000	71,430
⑥ 용도 (수량)	전체유리 편개문짝 4 개			
단가(개당)		203,000	195,000	172,600
⑦ 용도 (수량)	전체유리 양개문짝 7개			
단가(개당)		381,000	372,000	323,900
① ~ ⑦ 계(단가*수량)		43,786,619	36,463,200	35,495,337
구매 제품과 차액 (B,C - A)		-	7,323,419	8,291,282

[별표 2]

건설사업관리기술인이 제시한 커튼월 비교견적

(금액 단위: 원)

구분	특허제품	일반제품	비고
	♠♠	☆☆	
견적금액 ^{주)}	256,803,770	214,911,340	↓ 41,892,430
구매방법	제3자단가 수의계약	다수공급자계약 2단계 경쟁	-
2단계 경쟁 가격제안	256,803,770 (해당사항 없음)	193,420,206 (최대 10% 추가 할인)	↓ 63,383,564
우수조달 인증여부	○	X	-
특허명 (특허번호)	내진 보강 구조를 구비한  시스템 (제 ㄱ 호)	해당사항 없음	-
비고	채택	-	-

주: 커튼월 부속품(방충망) 포함 금액

자료: 건설사업관리기술인 기술검토의견서 재구성